

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3411/2534

บริษัท สุรพล ซีฟู้ดส์ จำกัด
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 มาตรา 4, มาตรา บัญชีพิกัตอัตราอากรขาเข้า
ประเภทที่ 8413.81 ที่ 8414.30 (1) ที่ 8418.69 (1) ที่, มาตรา
บัญชีพิกัตอัตราอากรขาเข้า ประเภทที่ 8418.69(1) มาตรา

สินค้า 3 รายการที่โจทก์นำเข้าคือ เครื่องอัดก๊าซแอมโมเนียหรือคอมเพรสเซอร์
อุปกรณ์ประกอบเครื่องทำความเย็นหรือเฟลทฟริสเซอร์ และเครื่องปัมน้ำยา
แอมโมเนีย ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นเครื่องทำความเย็นที่สมบูรณ์แล้ว เพราะคงมีส่วน
สำคัญส่วนเดียวคือ คอมเพรสเซอร์ ส่วนคอนเดนเซอร์และอีวาปอเรเตอร์ซึ่งเป็นส่วน
สำคัญอีก 2 อย่างนั้นโจทก์มิได้นำเข้ามาด้วย จึงไม่ใช่สินค้าที่สมบูรณ์แล้ว ดังนั้น
จำเลยจึงไม่อาจเรียกเก็บอากรในพิกัตอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 8418.69(1)
เครื่องทำความเย็นที่สมบูรณ์แล้วได้ โจทก์ชอบที่จะเสียอากรตามพิกัตอัตราอากรขา
เข้าประเภทที่ 8414.30 (1) ที่ 8418.99 (2) และที่ 8413.81 ตามลำดับเท่านั้น

สินค้า 3 รายการที่โจทก์นำเข้าคือ เครื่องอัดก๊าซแอมโมเนียหรือคอมเพรสเซอร์
อุปกรณ์ประกอบเครื่องทำความเย็นหรือเฟลทฟริสเซอร์ และเครื่องปัมน้ำยา
แอมโมเนีย ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นเครื่องทำความเย็นที่สมบูรณ์แล้ว เพราะคงมีส่วน

สำคัญส่วนเดียวคือ คอมเพรสเซอร์ ส่วนคอนเดนเซอร์และอีวาพอเรเตอร์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอีก 2 อย่างนั้นโจทก์มิได้นำเข้ามาด้วย จึงไม่ใช่สินค้าที่สมบูรณ์แล้ว ดังนั้นจำเลยจึงไม่อาจเรียกเก็บอากรในพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 8418.69(1) เครื่องทำความเย็นที่สมบูรณ์แล้วได้ โจทก์ชอบที่จะเสียอากรตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 8414.30 (1) ที่ 8418.99 (2) และที่ 8413.81 ตามลำดับเท่านั้น

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ก้าน อันนันทน์-นิเวศน์ คำผอง)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายพลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>